

Súd:	Krajský súd Bratislava
Spisová značka:	5Cob/216/2024
Identifikačné číslo súdneho spisu:	1323206582
Dátum vydania rozhodnutia:	27. 11. 2024
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ:	JUDr. Blanka Malichová
ECLI:	ECLI:SK:KSBA:2024:1323206582.1

Uznesenie

Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Blanky Malichovej a členiek senátu JUDr. Evy Fulcovej a Mgr. Mgr. Miriam Plavčákovej, v právnej veci žalobcu: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Prešovská 48, Bratislava, IČO: 35 850 370, zastúpeného: Malata, Pružinský, Hegedúš & Partners s. r. o., advokátska kancelária so sídlom Twin City Tower, Mlynské nivy 10, Bratislava, IČO: 47 239 921, proti žalovanému: CEDIS s.r.o., so sídlom Galvaniho 15/A, Bratislava, IČO: 50 607 383, zastúpenému: Mgr. Tomáš Mikelka, advokát so sídlom Vajnorská 55, Bratislava, IČO: 42 138 311, o zaplatenie 364,80 eur s príslušenstvom a zmluvnej pokuty, o odvolaní žalovaného proti dopĺňaciemu rozsudku Mestského súdu Bratislava III č. k. 62Cb/64/2023 - 68 zo dňa 18. júla 2024, takto

rozhodol:

I. Krajský súd v Bratislave dopĺňací rozsudok Mestského súdu Bratislava III č. k. 62Cb/64/2023 - 68 zo dňa 18. júla 2024 **zrušuje**.

II. Žalovanému súd **p r i z n á v a** voči žalobcovi nárok na náhradu trov odvolacieho konania.

odôvodnenie:

1. Napadnutým dopĺňacím rozsudkom súd prvej inštancie (ďalej aj „súd“) doplnil rozsudok č. k. 62Cb/64/2023 - 59 zo dňa 11.06.2024 výrokom, ktorým žalovanému uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi úrok z omeškania vo výške 9% ročne zo sumy 2.698,55 eur od 27.05.2022 do 15.06.2022 a zmluvnú pokutu vo výške 0,035% denne zo sumy 2.698,55 eur od 27.05.2022 do 15.06.2022, všetko do troch dní od právoplatnosti rozsudku.

2. Rozhodol tak s poukazom na ust. § 225 ods. 1 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej aj „CSP“ alebo „Civilný sporový poriadok“), ust. § 544 ods. 1 a 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Občiansky zákonník“ alebo „OZ“) a ust. § 300, § 301, § 365 ods. 1 a § 369 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Obchodný zákonník“ alebo „ObZ“). Súd k vyneseniu dopĺňacieho rozsudku pristúpil po zistení, že v rozsudku, v znení vyhlásenom na pojednávaní dňa 11.06.2024, opomenul rozhodnúť o žalobcom uplatňovanom úroku z omeškania a o zmluvnej pokute zo sumy 2.698,55 eur za obdobie od 27.05.2022 do 15.06.2022. Vynesenie dopĺňacieho rozsudku odôvodnil splnením všetkých podmienok, nakoľko súd v rozsudku nerozhodol o celom predmete konania a súčasne uvedené rozhodnutie ešte nenadobudlo právoplatnosť.

3. Proti dopĺňaciemu rozsudku podal žalovaný v celom rozsahu odvolanie, ktorého prípustnosť odôvodnil odvolacím dôvodom podľa ust. § 365 ods. 1 písm. b/ a d/ CSP (porušenie práva na spravodlivý proces a nesprávne právne posúdenie veci) a odvolaciemu súdu navrhol, aby dopĺňací rozsudok zrušil, pretože súd prvej inštancie už v pôvodnom rozsudku rozhodol o celom predmete konania a tak zákonné podmienky na vynesenie dopĺňacieho rozsudku splnené neboli. Uvedené vyplýva zo znenia výroku I. rozsudku (pozn. č. k. 62Cb/64/2023 - 59 zo dňa 11.06.2024) a z priebehu pojednávania konaného dňa 11.06.2024, na ktorom súd rozsudkom žalobu zamietol, čím rozhodol o celom nároku žalobcu, a tým aj o celej prejednávanej veci.

4. Žalobca nestotožniac sa s odvolacími dôvodmi žalovaného žiadal, aby odvolací súd doplniaci rozsudok v celom rozsahu potvrdil a priznal mu nárok na náhradu trov odvolacieho konania v rozsahu 100%. Rozhodnutie súdu o doplnení rozsudku považoval za vecne správne a plne súladné so zásadou právnej istoty a procesnej korektnosti, vzhľadom k tomu, že o časti žalobou uplatneného nároku nebolo v pôvodnom rozsudku vôbec rozhodnuté. Týmto postupom bola zaručená úplná ochrana jeho práv a eliminovaná možnosť právnej neistoty a sporu o tom, či bol jeho nárok oprávnený a či bolo o uvedenej časti nároku rozhodnuté. Nevynesením dopĺňujúceho rozsudku by totiž mohlo dôjsť k vzniku procesných väd, ktoré by mali za následok zrušenie alebo zmenu rozhodnutia odvolacím súdom, pričom vydaním tohto rozhodnutia nevznikla žalovanému žiadna ujma na procesných právach z dôvodu prípustnosti odvolania voči nemu.

5. Žalovaný na vyjadrenie žalobcu reagoval replikou, v ktorej sa pridŕžal odvolacích dôvodov a zdôraznil, že vynesenie doplniacieho rozsudku došlo k porušeniu základných princípov a zásad, na ktoré poukázal vo svojom vyjadrení. Súd prvej inštancie neodôvodnene a v rozpore s príslušnými ustanoveniami Civilného sporového poriadku zasiahol v prospech žalobcu, čím porušil jeho právo na spravodlivý proces a zásadu rovnosti strán sporu. Zdôraznil, že na vynesenie doplniacieho rozsudku neexistoval právny základ, a to práve z dôvodu zamietnutia žaloby v celom rozsahu a rozhodnutia o celom žalobcom uplatňovanom nároku.

6. Žalobca v nasledovnom vyjadrení opätovne uviedol, že v rozsudku zo dňa 11.06.2024 súd prvej inštancie nerozhodol o úroku z omeškania a zmluvnej pokute ako o jednom z nárokov žalobcu, a preto vynesenie doplnujúceho rozsudku podľa ust. § 225 ods. 1 CSP je nielen správne, ale aj nevyhnutné pre zabezpečenie spravodlivého a úplného vyriešenia sporu.

7. Ďalšie vyjadrenia súdu doručené neboli.

8. Krajský súd v Bratislave ako súd odvolací podľa ust. § 34 CSP prejednal vec bez nariadenia pojednávania v medziach daných ustanoveniami § 379 a § 380 ods. 1 CSP a po preskúmaní obsahu súdneho spisu a oboznámení sa s odvolacími dôvodmi dospel k záveru, že odvolanie žalovaného je dôvodné.

9. Odvolací súd v prvom rade konštatuje, že proti rozsudku č. k. 62Cb/64/2023 - 59 zo dňa 11.06.2024 odvolanie podané nebolo, a toho dôvodu ani nie je oprávnený na preskúmanie zákonnosti doplniacieho rozsudku v spojení s týmto rozsudkom ako rozhodnutím vo veci samej. Predmetom prieskumu odvolacieho súdu je výlučne posúdenie vecnej správnosti rozhodnutia o doplnení rozsudku z hľadiska existencie zákonných podmienok oprávňujúcich jeho vynesenie.

10. Z obsahu súdneho spisu odvolací súd zistil, že žalobca sa podanou žalobou domáhal zaplatenia neuhradenej časti faktúry titulom zmluvy o dočasnom odbere elektrickej energie spolu s príslušným úrokom z omeškania, paušálnou náhradou nákladov spojených s uplatnením pohľadávky a zmluvnou pokutou. Súčasne si uplatňoval nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty a úrokov z omeškania zo zvyšnej časti pohľadávky, ktorú žalovaný uhradil platbou zo dňa 15.06.2022, pričom táto časť pohľadávky v konaní sporná nebola. Rozsudkom č. k. 62Cb/64/2023 - 59 zo dňa 11.06.2024 súd žalobu ako nedôvodnú zamietol (I. výrok) a žalovanému priznal voči žalobcovi nárok na náhradu trov konania vo výške 100% (II. výrok). Svoje rozhodnutie vecne odôvodnil preukázaným jednostranným započítaním pohľadávky žalovaného, ktorým došlo k zániku žalobcom uplatneného nároku v tomto konaní v celom rozsahu.

11. Súd prvej inštancie v závere odôvodnenia rozsudku č. k. 62Cb/64/2023 - 59 zo dňa 11.06.2024 poznamenal, že nakoľko v tomto rozsudku nerozhodol o časti žalobou uplatneného nároku (úroku z omeškania a zmluvnej pokute zo sumy 2.698,55 eur od 27.05.2022 do 15.06.2022), o tejto časti rozhodne doplniacim rozsudkom podľa ust. § 225 ods. 1 a 2 CSP. Rozsudok bol právnomu zástupcovi žalobcu doručený dňa 26.06.2024 a právnomu zástupcovi žalovaného dňa 12.07.2024 (doručenky na č. I. 65 a 66).

12. Zo zápisnice o verejnom vyhlásení rozsudku spísanej dňa 18.07.2024 odvolací súd zistil, že doplniacim rozsudkom doplnil súd prvej inštancie do rozsudku č. k. 62Cb/64/2023 - 59 zo dňa 11.06.2024 výrok v znení: „Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi úrok z omeškania vo výške 9 % ročne zo sumy 2.698,55 eur od 27. mája 2022 do 15. júna 2022 a zmluvnú pokutu vo výške 0,035 % denne zo sumy 2.698,55 eur od 27. mája 2022 do 15. júna 2022, to všetko do troch dní od právoplatnosti rozsudku.“ V bode 8 doplniacieho rozsudku konštatoval, že výrok rozsudku o zamietnutí žaloby sa týkal výlučne istiny vo výške 364,80 eur a tomu príslúchajúcemu úroku z omeškania a zmluvnej pokuty. O úrokoch z omeškania a zmluvnej pokute zo sumy 2.698,55 eur však už súd zamietavým ani vyhovujúcim výrokom nerozhodol, a preto je na mieste vo zvyšnej časti uplatneného nároku rozhodnúť práve týmto doplniacim rozsudkom.

13. Podľa § 212 ods. 1 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok (ďalej aj „CSP“), rozsudkom súd rozhoduje vo veci samej.

14. Podľa § 218 ods. 1 CSP, obsah rozhodnutia vo veci samej vysloví súd vo výroku rozsudku. Vo výroku súd rozhodne tiež o nároku na náhradu trov konania, ak sa o ňom nerozhoduje samostatne.

15. Podľa § 225 ods. 1 CSP, ak nerozhodol súd v rozsudku o niektorej časti predmetu konania alebo o predbežnej vykonateľnosti, môže strana do 15 dní od doručenia rozsudku navrhnúť jeho doplnenie. Súd môže rozsudok, ktorý nenadobudol právoplatnosť, doplniť aj bez návrhu.

16. Podľa § 225 ods. 2 CSP, doplnenie urobí súd doplniacim rozsudkom, na ktorý sa primerane použijú ustanovenia o rozsudku. Ak súd nevyhovie návrhu strany na doplnenie rozsudku, návrh zamietne.

17. Z citovaných ustanovení procesného poriadku vyplýva, že doplnenie rozsudku je v zásade možné len za situácie, kedy súd nerozhodol o celom predmete konania, t. j. o celom nároku, ktorý si žalobca v konaní uplatnil a len za predpokladu, že v čase vydania dopĺňujúceho rozhodnutia, tento rozsudok ešte nenadobudol právoplatnosť.

18. Z hľadiska otázky právoplatnosti doplneného rozsudku odvolací súd konštatuje, že v čase vynesenia doplniaceho rozsudku ešte právoplatný nebol, pretože žalovanému stále plynula lehota na podanie odvolania, a preto súd prvej inštancie doplniaci rozsudok mohol vyniesť.

19. S právnym posúdením konajúceho súdu v zásadnej podmienke opomenutia rozhodnutia o celej prejednávanej veci však odvolací súd súhlasiť nemôže. Zo znenia výroku I. rozsudku č. k. 62Cb/64/2023 - 59 tak, ako bol vyhlásený za prítomnosti právneho zástupcu žalovaného na pojednávaní dňa 11.06.2024 vyplýva, že súd žalobu v celom rozsahu zamietol (cit.: „I. Žalobu zamietam. II. Žalovaný má voči žalobcovi nárok na náhradu trov konania vo výške 100%.“). Uvedené vyplýva aj z vyhotoveného zvukového záznamu z priebehu pojednávania, prístupného v elektronickom súdnom spise na strane 1. V rámci stručného odôvodnenia rozhodnutia o zamietnutí žaloby súd prvej inštancie pri verejnom vyhlásení rozsudku na pojednávaní uviedol nasledovné: „Súd žalobu žalobcu vyhodnotil ako nedôvodnú. Pohľadávka žalobcu v celom rozsahu zanikla v dôsledku započítacieho prejavu žalovaného, ktorý súd s poukazom aj na neurčitosť a vágnosť argumentácie žalobcu v spore považuje za platný právny úkon, spôsobilý vyvolať žalovaným sledované právne účinky. Došlo k započítaniu pohľadávok a k zániku žalobou uplatnenej pohľadávky žalobcu ku dňu splatnosti jeho pohľadávky.“

20. Súd potrebu vynesenia doplniaceho rozsudku následne odôvodnil tým, že výrok o zamietnutí žaloby sa vzťahoval len na spornú časť pohľadávky vo výške 364,80 eur s príslušenstvom. Zo znenia výrokovej časti rozsudku a zvukového záznamu z priebehu pojednávania interpretovaného v predchádzajúcom odseku, mal však odvolací súd za preukázané, že súd žalobu zamietol v celom rozsahu, čím nepochybne rozhodol o celom žalobcom uplatňovanom nároku, a teda o celej prejednávanej veci. Za danej procesnej situácie preto doplniacim rozsudkom nebolo možné žalovaného zaviazat' na zaplatenie zmluvnej pokuty a úrokov z omeškania vo zvyšnej časti žalobcovho nároku. Takýto výrok dopĺňujúceho rozsudku by prichádzal do úvahy len za predpokladu, ak by výroková časť rozsudku obsahovala doslovnú formuláciu o zamietnutí žaloby v časti o zaplatenie sumy 364,80 eur spolu s príslušným úrokom z omeškania a zmluvnej pokuty uvedenej v žalobnom návrhu. Záväzný pre strany sporu totiž je to, čo súd do výrokovej časti meritórneho rozhodnutia uviedol (v tomto prípade, že žalobu zamietam) a danú situáciu tak vynesením doplniaceho rozsudku napraviť nemožno.

21. Na podporu vysloveného právneho názoru odvolací súd poukazuje na uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 4Cdo/264/2009 zo dňa 31.08.2010, v ktorom najvyšší súd uviedol: „Z citovaných zákonných ustanovení vyplýva, že ak súd rozhoduje rozsudkom o veci samej, zásadne má rozhodnúť o celej prejednávanej veci. V prípade, že z akéhokoľvek dôvodu opomenie rozhodnúť o celej prejednávanej veci, má možnosť tento nedostatok odstrániť formou doplniaceho rozsudku za podmienok uvedených v § 166 ods. 1 O.s.p. Zo samotnej podstaty tohto procesného inštitútu je zrejmé, že vydaním doplniaceho rozsudku zásadne nie je možné založiť prekážku rozsúdenej veci. Doplniacim rozsudkom totiž možno rozhodnúť len o tej časti predmetu konania, o ktorej súd v rozsudku vydanom v zmysle § 152 O.s.p. nerozhodol. Predmetom doplnenia teda nemôže byť to, o čom už bolo rozhodnuté.“

22. Súd prvej inštancie nepostupoval v predmetnej veci v súlade s predpokladanou procesnoprávnou úpravou, pričom tento nedostatok je nutné kvalifikovať ako vadu vecných procesných podmienok na strane konajúceho súdu, ktorej existencia sama o sebe zakladá vecnú nesprávnosť napadnutého uznesenia súdu prvej inštancie.

23. Podľa § 389 ods. 1 písm. a/ CSP, odvolací súd rozhodnutie súdu prvej inštancie zruší, len ak neboli splnené procesné podmienky.

24. Podľa § 391 ods. 1 CSP, ak odvolací súd zruší rozhodnutie, môže podľa povahy veci vrátiť vec súdu prvej inštancie na ďalšie konanie a nové rozhodnutie, prerušiť konanie, schváliť zmier, zastaviť konanie alebo postúpiť vec orgánu, do ktorého právomoci vec patrí.

25. Odvolací súd preto postupujúc podľa ust. § 389 ods. 1 písm. a/ CSP napadnutý doplniaci rozsudok súdu prvej inštancie zrušil. Keďže jeho zrušením konanie skončilo, odvolací súd nemal dôvod vec vrátiť súdu prvej inštancie na ďalšie konanie a rozhodnutie podľa ust. § 391 ods. 1 CSP.

26. Podľa § 396 ods. 1 CSP, ustanovenia o trovách konania pred súdom prvej inštancie sa použijú aj na odvolacie konanie.

27. Podľa § 255 ods. 1 CSP, súd prizná strane náhradu trov konania podľa pomeru jej úspechu vo veci.

28. O trovách odvolacieho konania rozhodol odvolací súd podľa ust. § 396 ods. 1 CSP v spojení s § 255 ods. 1 CSP a § 262 ods. 1 CSP a žalovanému, ktorý bol v odvolacom konaní plne úspešný, priznal nárok na náhradu trov odvolacieho konania v celom rozsahu s tým, že o ich výške rozhodne súd prvej inštancie v súlade s ust. § 262 ods. 2 CSP po právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa konanie končí, a to samostatným uznesením, ktoré vydá súdny úradník.

29. Rozhodnutie prijal senát Krajského súdu v Bratislave pomerom hlasov 3 : 0 (§ 393 ods. 2 veta druhá CSP).

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP) v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 427 ods. 1 CSP).

Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP). Povinnosť právneho zastúpenia advokátom dovolateľ nemá len v prípadoch vymedzených v § 429 ods. 2 CSP.

V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 CSP).

Nesplnenie náležitostí vyžadovaných v § 428 a § 429 CSP má za následok odmietnutie dovolania (§ 447 písm. d/ a e/ CSP).